

[시행 2025.10.1.] [기후에너지환경부고시 제2025-165호, 2025.10.1., 일부 개정]

화학물질안전정보 제외대상 승인에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제29조제5항 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제35조의2제5항에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 규칙 제35조의2제1항 및 제2항에 따른 화학물질안전정보 제외대상에 대한 승인(이하 "승인"이라 한다) 신청과 그 심의 등의 업무에 대하여 적용한다.

제3조(승인의 신청) ① 규칙 제35조의2제1항에 따라 화학물질의 구성성분 및 함유량 등에 대한 정보를 규칙 제35조제1항에 따른 화학물질안전정보에 포함하지 않으려는 자(이하 "신청인"이라 한다)는 이 규정에서 정하는 절차에 따라 승인을 신청하여야 한다.

② 신청인은 별지 제1호서식의 화학물질안전정보 제외대상 승인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 [기후에너지환경부장관](#)에게 제출하여야 한다.

1. 별지 제2호서식에 따른 화학물질안전정보 제외대상 승인신청 목록
2. 별지 제3호서식에 따른 화학물질안전정보 제외대상 승인신청 사유서

3. 제2호에 따른 사유서에 기재된 사유를 증빙할 수 있는 자료(영업비밀에 해당함을 입증하기 위하여 필요한 경우에 한정한다.)

③ **기후에너지환경부장관**은 제2항에 따라 화학물질안전정보 제외대상 승인신청서 및 첨부서류(이하 "승인신청서등"이라 한다)가 제출된 경우에 기재사항 누락, 구비서류의 미비 등 명백한 흠이 있는 경우를 제외하고는 지체없이 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제7조제1항제2호에 따른 정보제공심의위원회(이하 "위원회"라 한다)에 심의를 요청하여야 한다.

④ **기후에너지환경부장관**은 제3항에 따라 승인신청서등에 기재사항 누락, 구비서류의 미비 등의 흠이 있어 위원회에 심의를 요청하지 아니하는 경우에는 그 승인신청을 반려할 수 있다. 이 경우 신청인에게 그 사유를 구체적으로 밝혀야 한다.

⑤ 제1항에 따라 승인신청서등을 제출한 신청인은 승인 사유가 없어진 경우에 승인신청의 전부 또는 일부를 철회할 수 있다. 이 경우 **기후에너지환경부장관**은 승인신청이 철회된 부분에 대한 심의를 종결 처리할 수 있다.

제4조(승인심의) ① 위원회는 제3조제3항에 따라 **기후에너지환경부장관**의 심의 요청을 받은 날부터 30일 이내에 심의를 위한 회의를 개최하고 그 심의결과를 **기후에너지환경부장관에게** 통보하여야 한다.

② 위원회는 부득이한 사유로 제1항에 따른 기한 이내에 심의를 위한 회의 개최가 곤란한 경우에는 1회에 30일의 범위 내에서 2회까지 기한

을 연장할 수 있다.

③ 위원회는 화학물질의 구성성분, 함유량 등의 정보가 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀에 해당하는지 여부를 고려하여 심의하여야 한다.

④ 위원회는 심의를 위하여 필요한 경우에 신청인에게 위원회 회의에 출석해 줄 것을 요청하거나, 상당한 기간을 정하여 추가적으로 보완이 필요하다고 인정되는 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 보완을 요청한 날부터 그에 따른 자료를 제출한 날까지의 기간은 제1항 및 제2항에 따른 심의 기간에 산입하지 않는다.

⑤ 위원회는 신청인이 정당한 이유없이 제4항에 따른 출석 또는 자료 제출 요청에 응하지 아니하는 경우에는 해당 부분에 대한 화학물질안전정보 제외대상 승인 신청을 철회한 것으로 본다.

제5조(승인여부의 통지) ① **기후에너지환경부장관**은 제4조제1항에 따라 위원회로부터 심의결과를 통보받은 경우 지체없이 그 결과를 별지 제4호서식에 따라 서면(전자적 방식을 포함한다)으로 신청인에게 통지하여야 한다.

② 제1항에 따른 통지를 받은 신청인은 화학물질안전정보에 그 결과를 반영하여야 한다.

제6조(이의신청 및 재심의) ① 신청인은 제5조제1항에 따라 통지받은 내용에 이의가 있는 경우에 그 통지를 받은 날부터 15일 이내에 별지 제5호서식의 이의신청서에 승인이 필요한 사유를 적어 이를 입증할

수 있는 자료와 함께 **기후에너지환경부장관**에게 제출하여야 한다.

② **기후에너지환경부장관**은 입증자료가 첨부되지 않은 이의신청서를 반려할 수 있다. 다만 신청인이 제1항에 따른 기한 이내에 입증자료를 제출할 수 없는 정당한 사유를 소명하는 경우에는 상당한 기간을 정하여 제출기한을 연장할 수 있다.

③ **기후에너지환경부장관**은 제1항에 따른 이의신청서가 제출된 경우에 지체없이 위원회에 이의신청에 대한 심의를 요청하여야 한다.

④ 제3항에 따른 이의신청에 대한 심의 및 그 결과통지와 관련한 절차는 제4조와 제5조를 준용한다. 다만 결과통지는 별지 제6호서식에 따른다.

제7조(승인심의 등을 생략할 수 있는 정보) ① **기후에너지환경부장관**은

제3조제3항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 정보로서 이를 증명하는 자료를 제출한 경우에는 제4조부터 제6조까지의 절차를 생략하고 화학물질안전정보 제외대상으로 승인할 수 있다.

1. 제4조제1항에 따른 심의를 거쳐 비공개로 결정된 정보가 규칙 제37조 각 호의 어느 하나에 해당하여 변경된 경우(해당 정보의 성격이 동일한 경우에 한정한다)
2. 다른 법령의 규정에 따라 규칙 제35조제2항 각 호 외의 부분 본문에 해당하는 사유로 비공개 결정된 경우

② **기후에너지환경부장관**은 「산업안전보건법」 제112조에 따라 비공개 승인된 정보에 대해서는 화학물질안전정보 제외대상으로 승인된

것으로 본다.

③ 제1항과 제2항에 따라 화학물질안전정보 제외대상으로 승인되었거나 승인된 것으로 보는 정보에 대하여 제1항 각 호 또는 제2항에 따른 법령이 해당 정보를 대신하여 대체정보 등을 사용하거나 공개하도록 규정하고 있는 경우에는 해당 대체정보 등을 화학물질안전정보에 포함시켜야 한다.

④ 제1항과 제2항에 따라 화학물질안전정보 제외대상으로 승인되었거나 승인된 것으로 보는 정보가 있는 경우에는 해당 화학물질의 등록번호·신고번호도 화학물질안전정보 제외대상으로 승인된 것으로 본다. 이 경우 해당 물질의 등록·신고여부를 화학물질안전정보에 포함시켜야 한다.

제8조(재검토기한) [기후에너지환경부장관](#)은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 [<제2020-230호, 2020. 11. 9.>](#)

이 고시는 2021년 1월 16일부터 시행한다.

부칙 [<제2022-238호, 2022. 12. 9.>](#)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 1]

화학물질안전정보 제외대상 승인신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호		접수일	
신청인	상호(명 칭)	사업자등록번호	
	성명(대표자)	담당자 성명 및 연락처	
	주소(사업장) (전화번호:)		
심의결과 등의 수령 방법		[]우편 []팩스 전송() []정보통신망()	

「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제29조제5항, 같은 법 시행규칙 제35조의2 및 「화학물질 안전정보 제외대상 승인에 관한 규정」에 따라 화학물질안전정보 제외대상 승인을 신청합니다.

신청인

년 월 일
(서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

첨부서류	1. 별지 제2호서식의 화학물질안전정보 제외대상 승인신청 목록 2. 별지 제3호서식의 화학물질안전정보 제외대상 승인신청 요지·사유서 3. 화학물질안전정보 제외대상 승인신청 사유의 증빙서류(영업비밀 입증을 위하여 필 요한 경우에 한정함)	수수료 없음
------	--	---------------

작성방법

- 1. 화학물질안전정보 제외대상 승인신청 목록은 별지 제2호서식에 기입하여 첨부합니다.
- 2. 승인신청 항목별로 별지 제3호서식에 따른 화학물질안전정보 제외대상 승인신청 요지·사유서를 작성하여 첨부합니다. 이때 승인 신청 요지·사유서에 번호를 기입하고 해당 번호는 별지 제2호서식의 목록에 기입합니다.
- 3. 별지 제3호서식의 화학물질안전정보 제외대상 승인신청 요지·사유서에 작성한 사유에 해당함을 증빙하는 서류를 첨부합니다.
- 4. 제7조제1항에 해당하여 이를 증명할 수 있는 자료를 제출하는 경우 첨부서류의 일부 또는 전부를 생략할 수 있습니다.

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

신청인	처리기관
	기후에너지환경부, 정보제공심의위원회



[별지 2]

화학물질안전정보 제외대상 승인신청 목록

① 화학물질의 명칭 (등록번호)	② 제품명	③ 신청 정보	④ 대체 정보	⑤ 신청요지 · 사유서	⑥ 증빙서류			
					비공지 성	경제성	비밀 관리성	유용성
()								
()								
()								
()								
()								
()								
()								
()								
()								

작성방법

- ① 양도하는 물질에 함유된 화학물질의 명칭을 기재하고 괄호 안에 등록번호를 기재합니다. 등록통지서를 발급받기 전에 승인신청을 하는 경우에는 대상 화학물질의 등록신청서 접수번호를 기재합니다.
- ② 양도하는 물질(혼합물, 단일물질)의 제품명을 기재합니다.
- ③ 화학물질안전정보 제외대상 승인을 신청하는 정보(예: 화학물질의 구성성분 중 ○○물질의 명칭, 화학물질의 구성성분별 함유량 등)를 기재합니다.
- ④ 제외대상 승인을 신청하는 정보를 대신하여 기재하려는 대체 명칭(기후에너지환경부 고시 「자료보호신청서의 작성방법 및 보호자료 관리방법 등에 관한 규정」을 따름) 또는 대체 함유량(예: 28% → 25~30%) 정보를 기재합니다.
- ⑤ 신청정보에 대하여 작성한 별지 제3호서식의 ①번 항목인 화학물질안전정보 제외대상 승인신청 요지·사유서의 번호를 기재합니다.
- ⑥ 화학물질안전정보 제외대상에 해당함을 증빙하기 위하여 제출한 첨부서류의 번호를 기재합니다.

[별지 3]

화학물질안전정보 제외대상 승인신청 요지·사유서

① 일련 번호		② 화학물질의 명칭(등록번호)		③ 신청 정보		④ 대체 정보	
------------	--	---------------------	--	------------	--	------------	--

⑤ 신청 배경 및 사유 :

⑥ 비공지성 :

(증빙서류 번호 :)

⑦ 경제성 :

(증빙서류 번호 :)

⑧ 비밀관리성 :

(증빙서류 번호 :)

⑨ 유용성

(증빙서류 번호 :)

작성방법

- ① 본 승인신청 요지·사유서의 일련번호를 기입하고, 별지 제2호서식의 ⑤번 항목에 해당 번호를 기재합니다.
- ② 대상 화학물질의 명칭을 기재하고 괄호 안에 등록번호(등록통지서를 발급받기 전에 승인신청을 하는 경우에는 대상 화학물질의 등록신청서 접수번호)를 기입하고, 별지 제2호서식의 ③번 항목에 해당 내용을 기재합니다.
- ③ 화학물질안전정보 제외대상 승인을 신청하는 정보를 기입하고, 별지 제2호서식의 ②번 항목에 해당 내용을 기재합니다.
- ④ 제외대상 승인을 신청하는 정보를 대신하여 기재하려는 대체 명칭(기후에너지환경부 고시 「자료보호신청서의 작성방법 및 보호 자료 관리방법 등에 관한 규정」을 따름) 또는 대체 함유량(예: 28% → 25~30%) 정보를 기입하고, 별지 제2호서식의 ④번 항목에 해당 내용을 기재합니다.
- ⑤ 동종 또는 유사업종에서 승인신청 정보와 관련되어 일반적으로 알려진 정도와 제외대상 승인을 신청하게 된 배경과 해당 정보가 화학물질안전정보에 기재되지 않아야 하는 사유 등을 명시합니다. 예를 들어, 물질 명칭의 경우라면 해당 물질의 특정 용도를 기재할 수 있으며, 구성성분의 함유량을 요청하는 경우라면 함유량 비율이 물질의 특성에 미치는 영향 등을 기재할 수 있습니다.
- ⑥ 신청 정보가 공공연히 알려져 있지 아니하다는 점(비공지성)에 관한 주장 내용을 기재하고 이에 대한 증빙서류의 번호를 기재합니다.
- ⑦ 신청 정보가 독립된 경제적 가치가 있다는 점(경제성)에 관한 주장 내용을 기재하고 이에 대한 증빙서류의 번호를 기재합니다.
- ⑧ 신청 정보가 비밀로 관리되고 있음(비밀관리성)에 관한 주장 내용을 기재하고 이에 대한 증빙서류의 번호를 기재합니다.
- ⑨ 신청 정보가 생산방법·판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용함(유용성)에 관한 주장 내용을 기재하고 이에 대한 증빙서류의 번호를 기재합니다.

[별지 4]

통지번호		화학물질안전정보 제외대상 승인(일부승인, 불승인) 결정 통지서		
제 호				
신청인	상호(명칭)		사업자등록번호	
	성명(대표자)		담당자 성명 및 연락처	
	주소(사업장)	(전화번호:)		
화학물질의 명칭 (등록번호)				
신청 정보				
결과	구분	☐ 승인 ☐ 일부승인 ☐ 불승인		
	이유			
「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제29조제5항, 같은 법 시행규칙 제35조의2 및 「화학물질 안전정보 제외대상 승인에 관한 규정」에 따라 화학물질안전정보 제외대상 승인 여부의 결정 결과를 위와 같이 알려드리며, 결과에 이의가 있을 경우에는 본 결정서를 받은 날부터 15일 이내에 「화학물질 안전정보 제외대상 승인에 관한 규정」 별지 제5호서식의 이의신청서를 제출하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 기후에너지 환경부장관 직인				

[별지 5]

이의신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호		접수일	발급일
통지번호	신청인	상호(명 칭)	사업자등록번호
		성명(대표자)	담당자 성명 및 연락처
제 호		주소(사업장)	(전화번호:)

이의신청 내용

「화학물질 안전정보 제외대상 승인에 관한 규정」 제7조에 따라 **기후에너지환경부장관**의 화학물질안전
정보 제외대상 (일부승인, 불승인) 결정에 대한 이의신청서를 제출합니다.

신청인 (서명 또는 인)

기후에너지환경부장관 귀하

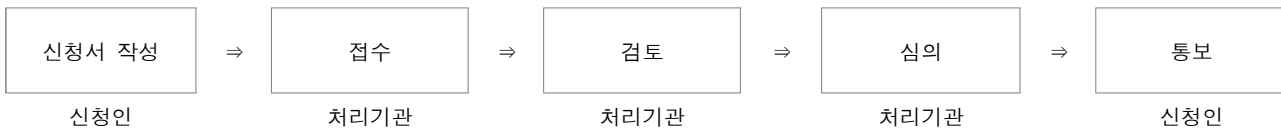
작성 방법

이의신청 내용란은 **기후에너지환경부장관**의 화학물질안전정보 제외대상 일부승인 또는 불승인 결정에 대한 이의신청 내용 및 사유를 기재합니다.

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

신청인	처리기관
	기후에너지환경부, 정보제공심의위원회

210mm × 297mm [백상지 80g/ m²]

[별지 6]

이의신청서 처리번호		이의신청서 처리결과 통보서		
제 호				
소명 신청인	상호(명칭)		사업자등록번호	
	성명(대표자)		담당자 성명 및 연락처	
	주소(사업장)	(전화번호:)		
결과	구분	☐ 승인 ☐ 일부승인 ☐ 불승인		
	이유			
「화학물질안전정보 제외대상 승인에 관한 규정」 제6조제4항에 따라 이의신청서에 대한 처리결과를 통 보합니다. 년 월 일 기후에너지 환경부장관 직인				

